

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1245000038062 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.03.2024 за
ГРН 1245000038062



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя

От 30.01.2024г.

УСТАВ

Благотворительного Фонда

«ЯРИЛО»

ГО Ступино

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Благотворительный Фонд «ЯРИЛО», именуемый в дальнейшем «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданином РФ на основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, социальные и общественно полезные цели, предусмотренный в настоящем Уставе.

1.2 Полное наименование Фонда на русском языке Благотворительный Фонд «ЯРИЛО».

1.3 Сокращенного наименования у Фонда нет.

1.4 Место нахождения: Московская область, Ступинский ГО д. Акатово СНТСН «Солнышко» д.54.

1.5 Фонд, осуществляя свою деятельность, действует на основе Конституции РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.

1.6 Фонд является некоммерческой организацией, не ставящей целью извлечение прибыли и ее дальнейшее распределение между учредителями.

1.7 Фонд является юридическим лицом с момент осуществления государственной регистрации уполномоченным органом исполнительной власти, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Может о своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, осуществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8 Фонд имеет самостоятельный баланс, Фонд вправе в установленном порядке открывать счетов в банках на территориях Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом. Фонд имеет печать со своим полным названием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.10 Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

1.11 Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда, не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.

1.12 Фонд использует имущество в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

1.13 Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителя. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.14 Фонд не отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.15 Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством с целью сохранения денежных средств от инфляции инвестировать в ценные бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях.

1.16 Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом на основании лицензии, в установленном законом порядке.

1.17 Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.18 Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и в случае, если поступление имущества, в т.ч. денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона рублей, подлежит обязательному аудиту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.19 Фонд предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным органам государственной власти, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

1.20 При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения направляется на реализацию уставных целей Фонда, ради которых создан Фонд.

1.21 Фонд создается без ограничений сроков деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ДЕАТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью создания Фонда является:

2.1.1.Формирование материальных ресурсов (в том числе целевого капитала) из определенных Уставом источников для осуществления благотворительной деятельности;

2.1.2Социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшения материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию, профилактику и оздоровление участников боевых действий (далее УБД), членов семьи УБД, безработных, инвалидов, и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

2.1.3 Оказание материальной, медицинской, социальной, консультационной помощи нуждающимся людям с привлечением соответствующих специалистов;

2.1.4 Содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;

2.1.5 Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.1.6 Содействие профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.

2.1.7 Содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами.

2.1.8 Деятельность, направленная на охрану окружающей среды и защиту животных.

2.1.9 Деятельность, направленная на подготовку граждан к преодолению и защиты в случае наступления чрезвычайных ситуаций, деятельность, направленная на пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2.1.10 Деятельность, направленная на оказание безвозмездной юридической помощи, а также реализация правового просвещения граждан.

2.1.11 Реализация программ и проектов, направленных на поддержку общественно значимых молодежных проектов, инициатив, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

2.1.12 Содействие деятельности по производству и пропаганде социальной рекламы.

2.1.13 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2.1.14 Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

2.1.15 Профилактика социально опасных форм поведения граждан;

2.1.16 Деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

2.2 Для достижения уставных целей и задач, Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности:

2.2.1 деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

2.2.2 деятельность по формированию целевого капитала некоммерческих организаций;

2.2.3 деятельность по сбору благотворительных пожертвований в денежной форме;

2.2.4 деятельность организаций по улучшению положения нуждающихся;

2.2.5 сотрудничество с благотворительными фондами, заинтересованными организациями, общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти и иными юридическими и физическим лицами, направленное на реализацию целей деятельности Фонда;

2.2.7 информационно-аналитическая деятельность по сбору, изучению, анализу и обобщению данных в рамках уставной деятельности Фонда;

2.2.8 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации, создание и издание методических, справочно-информационных и других печатных и электронных материалов, публикация информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание средств массовой информации;

2.2.9 информационное сопровождение деятельности Фонда в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2.10 благотворительная деятельность и деятельность в области добровольчества (волонтерства);

2.2.11 организация проведения конференций, семинаров, кружков, выставок, направленных на достижение уставных целей Фонда;

2.2.12 проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями;

2.3 Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает с иными благотворительными фондами, со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, иными юридическим и физическим и лицами.

2.4 Для реализации указанных в настоящем Уставе целей и видов деятельности Фонд имеет право:

2.4.1 свободно распространять информацию о своей деятельности;

2.4.2 заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внебюджетных операций;

2.4.3 свободно привлекать добровольцев к осуществлению благотворительной деятельности Фонда на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров;

2.4.4 объединяться в ассоциации и союзы с другими благотворительными организациями, создаваемые для расширения своих возможностей в реализации уставных целей;

2.4.5 по согласованию с учредителем определять содержание своей деятельности;

2.4.6 получать имущество в денежной и иных формах, реализовывать имущество и пожертвования, поступивших от благотворителей в соответствии с их пожеланиями;

2.4.7 осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке виды деятельности, определенные настоящим Уставом;

2.4.8 осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия, свидетельство об аккредитации, иные разрешительные документы), на основании соответствующего разрешения;

2.4.9 заключать договоры, приобретать имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;

2.4.10 по согласованию с учредителем создавать хозяйственные обществ, некоммерческие организации, а также участвовать в них;

2.4.11 пользоваться иными не противоречащими законодательствам Российской Федерации правами для достижения целей деятельности;

2.5 При осуществлении своей деятельности Фонд обязан:

2.5.1 обеспечивать целевое использование предоставленного Фонду финансового обеспечения, а также поступивших в рамках уставной деятельности Фонда средств для достижения целей деятельности Фонда;

2.5.2 Обеспечивать сохранность и целевое использование имущества, находящегося в собственности Фонда, а также ежегодно публиковать отчеты об использовании такого имущества;

2.5.3 обеспечивать сохранность документов постоянного хранения по месту нахождения фонда, а также передачу их в архив в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле; обеспечивать сохранность учредительных, распорядительных документов Фонда, протоколов заседания совета Фонда, попечительского совета Фонда;

2.5.4 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.5.5 ежегодно представлять в орган, принявший решение о его государственной регистрации отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего органа управления Фонда;

- составе и содержании благотворительных программ (перечень и описание указанных программ);

- содержании и результатах деятельности;

- нарушениях требований закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

2.5.6 представлять ежегодный отчет в орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.

2.5.7 обеспечивать открытый доступ, включая доступ средствам массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

3.1 Учредителем Фонда является лицо, принявшее решение о его создании.

Учредитель Фонда имеет право:

3.1.1 участвовать в деятельности и управлении органов Фонда;

3.1.2 получать необходимую информацию о деятельности Фонда;

3.1.3 пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами основаниях и условиях;

3.1.4 принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом, в т.ч. присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Фонда, созывать внеочередные заседания Совета Фонда;

3.1.5 обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

3.2 Изменение состава лиц, принявших решение о создании некоммерческой организации, после государственной регистрации этой регистрации возможно в следующих случаях:

- при добровольном выходе лица из состава учредителей и принятии в состав учредителей организации нового лица (лиц).

Физические (полностью дееспособные граждане) и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия учредителя Фонда с последующим внесением изменений в ЕГРЮЛ.

3.3 Прием учредителей в состав учредителей Фонда физического лица (полностью дееспособного гражданина) осуществляется на основании личного заявления гражданина. Прием учредителей в состав учредителей Фонда юридического лица осуществляется на основании заявления от уполномоченного органа юридического лица. Заявление о приеме подается на имя генерального директора Фонда, прием учредителей в состав учредителей Фонда осуществляется на основании решения учредителя Фонда.

3.4 Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей единственного учредителя он обязан до направления сведения о своем выходе предоставить свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1 Высший коллегиальный орган управления Фонда - Совет;

4.2 Единоличный исполнительный орган управления - генеральный директор;

4.3 Надзорный орган - Попечительский совет;

4.4 Ревизор.

5. СОВЕТ

5.1 Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет, формируемый учредителем Фонда при создании Фонда, а после его государственной регистрации состав Совета формируется по решению самого Совета. В состав Совета входит учредитель Фонда и иные лица, принимающие участие в деятельности Фонда.

5.2 Срок полномочий Совета - 5 (пять) лет.

5.3 Численный состав Совета – не менее 3 (трех) человек.

5.4 К исключительной компетентности Совета относится решение следующих вопросов:

5.4.1 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

5.4.2 изменение и утверждение Устава Фонда;

5.4.3 образование высшего коллегиального, исполнительного и других органов Фонда, досрочное прекращение их полномочий, образование контрольно-ревизионного органа и досрочное прекращение его полномочий;

5.4.4 утверждение благотворительных программ;

5.4.5 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях предусмотренных законом;

5.4.6 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

5.4.7 утверждение годового плана бюджет Фонда и его годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);

5.4.8 принятие решений о создании хозяйственных обществ и об участии в них, о создании коммерческих и некоммерческих организаций, других юридических лиц, об участии в таких организациях, в создании филиалов и открытии представительств;

5.4.9 контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением решений, принятых на заседаниях Совета;

5.4.10 принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае, если в решение суда о ликвидации Фонда такое решение не принято;

5.4.11 рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда;

5.4.12 утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений.

5.5 Решение по всем вопросам не отнесенным к исключительной компетенции, принимаются Советом простым большинством голосов присутствующих на его заседании. Решения по вопросам исключительной компетентности принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих членов на Совете Фонда.

5.6 Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует больше половины его членов. Каждый член совета обладает одним голосом.

5.7 Очередные заседания Совета проводятся один раз в год. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе генерального директора, Попечительского совета или не менее 1/2 членов Совета.

5.8 Члены Совета выполняют свои функции добровольно. Фонд не вправе осуществлять выплаты вознаграждений членам Совета за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

5.9 Члены Совета, входящие в Совет, не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является Фонд.

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

6.1 Единоличным исполнительным органом Фонда является генеральный директор.

6.2 При создании Фонда генеральный директор избирается учредителем сроком на 5 (пять) лет. После государственной регистрации по истечении срока полномочий 5 (пять) лет генеральный директор избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет.

6.3 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.

6.4 Компетенция генерального директора:

6.4.1 без доверенностей действует от имени фонда, в т.ч. представляет его интересы во всех государственных и коммерческих организациях, в судах и других структурах;

6.4.2 открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета;

6.4.3 выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

6.4.4 совершает гражданско-правовые сделки и совершает другие юридические действия, распоряжается и управляет имуществом Фонда в пределах полномочий, установленных настоящим уставом и в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами Фонда;

6.4.5 осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда;

6.4.6 подотчетен Совету Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда и других его органов;

6.4.7 инициирует созыв Совета Фонда

6.4.8 готовит вопросы для обсуждения на Совете Фонда;

6.4.9 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда

6.4.10 несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;

6.4.11 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;

6.4.12 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;

6.4.13 организует бухгалтерский учет и отчетность;

6.4.14 готовит предложения по благотворительным программам Фонда;

6.5 Указания и распоряжения генерального директора, осуществленные в рамках его полномочий являются обязательными для исполнения всеми работниками Фонда.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

7.1 Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

7.2 Попечительский совет избирается Советом Фонда.

7.3 Срок полномочий Попечительского совета 5 (пять) лет .

7.4 Численный состав Попечительского совета не менее 3 (трех) человек.

7.5 Компетенция Попечительского совета:

7.5.1 надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда;

7.5.2 представление на рассмотрение Совета Фонда рекомендации по работе Фонда, благотворительных программ, контроль за их исполнением;

7.5.3 внесение предложений в органы Фонда;

7.5.4 представление интересов Фонда на общероссийских совещаниях, научно-практических конференциях, симпозиумах; в государственных и муниципальных органах.

7.6 Исключение из членов Попечительского совета происходит:

7.6.1 по заявлению члена Попечительского совета;

7.6.2 по решению Совета;

7.7 Заседания попечительского совета проводятся по инициативе Совета или не менее половины членов Попечительского совета Фонда.

7.8 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского совета обладает только одним голосом.

7.9 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

8. РЕВИЗОР

8.1 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор или контрольно-ревизионный орган.

8.2 Ревизор избирается Советом Фонда

8.3 Срок полномочий ревизора - 3 (три) года.

8.4 Ревизором не может быть генеральный директор и члены других органов Фонда.

8.5 Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления необходимых документов и личных объяснений.

8.6 Ревизор осуществляет проверки по поручению Совета и предоставляет ему результаты проверок в виде актов, заключений.

9. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

9.1 В собственности Фонда или на ином вещном праве могут находиться здания, сооружения, оборудование, денежные средства в рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности и другое имущество, не изъятое из оборота.

9.2 Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, пожеланиям благотворителей, передавших имущество.

9.3 Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20% финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

9.4 в случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течении года с момента получения Фонда этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течении одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

9.5 Собственником имущества является Фонд. Учредитель Фонда не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду.

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10.1 Источники формирования имущества Фонда:

10.1.1 взносы учредителя Фонда

10.1.2 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

10.1.3 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

10.1.4 доходы, получаемые от собственности Фонда;

10.1.5 доходы от внебюджетных операций, включая доходы от ценных бумаг;

10.1.6 доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход Фонду;

10.1.7 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

10.1.8 труд добровольцев (волонтеров);

10.1.9 иные не запрещенные законом источники доходов.

10.2 Благотворительной программой является комплекс мероприятий, который утверждается Советом, направленный на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

10.3 Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

10.4 На финансирование благотворительных программ, включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80% поступивших за финансовый год от внебюджетных операций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом деятельности, приносящей доход. При реализации досрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

11.1 Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

11.2 Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

11.2.1 если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

11.2.3 если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

11.2.4 в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;

11.2.5 в других случаях, предусмотренных Федеральным законом.

11.3 Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

11.4 ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекративший свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

12.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

12.3 Руководители филиалов и представительств назначаются Советом, действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором.

12.4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.

12.5 Фонд несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

13.1 Изменения в устав утверждаются Советом Фонда квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих при наличии кворума и подлежат государственной регистрации.

13.2 Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Изменения в устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

14.1 Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем уставе, решаются в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность некоммерческих организаций.